ولو طاف أكثره قبل احرام الحج واقله بعده كان متمتعا (الرابع عدم افساد العمرة) فلو احرم بالعمرة فى اشهر الحج ثم افسدها واتمها على الفساد وحل منها ثم حج من عامه ذلك قبل ان يقضيها لم يكن متمتعا ولو قضى عمرته وحج من عامه ففيه تفصيل محله الكتب المبسوطة (الخامس عدم افساد الحج) فلو لم يفسد عمرته بل افسد حجته لم يكن متمتعا (السادس عدم الالمام) أى النزول (بالاهل الماما صحيحا هو أن يرجع الى وطنه حلالا) والعبرة بالمقام والتوطن لا بالمولد والمنشأ ووجود الاهل فيصح تمتع الآفاقى وان كان معه أهله ولا يصح من المكى وان لم يكن له أهل (فان حل) أى الآفاقى (من عمرته) اى فى الاشهر (ورجع الى اهله ثم حج) اى ولو من عامه (لم يكن متمتعا ولو رجع قبل الطواف او بعده قبل الحلق ثم عاد) اى رجع اى حال كونه محرما بعمرته وحج اى من عامه (كان متمتعا) اى لعدم صحة الالمام كما قال (وهذا هو الالمام الفاسد) اى الغير المعتبر فى منع الشرع للمتمتع (وهو ان يرجع حراما الى وطنه) وهو اعم من أن يكون محرما بعمرته او حجه والحاصل ان الالمام صحيح وهو يبطل التمتع بالاتفاق وفاسد وهو لا يبطله عندهما خلافا لمحمد وتفسير الاول ان يرجع الى وطنه واهله بعد اداء العمرة حلالا ولا يكون العود الى مكة مستحقا عليه ثم يعود الى مكة ويحرم بالحج وقال الفارسى وعند محمد ليس من ضرورة صحة الالمام كونه حلالا ولكن شرطه أن لا يكون العود مستحقا عليه وفيه اشكال لان عدم استحقاق العود شرط عندهما الا ان يقال المعتبر عنده الاستحقاق والمفروض بأن ترك اكثر طواف العمرة لا الواجب بأن ترك الحلق واما عندهما فيعتبر الاستحقاق المفروض والواجب وكذا المستحب عند ابى يوسف لان الحلق فى الحرم مستحب عنده وتفسير الثانى ان يعود اليه حراما ويكون العود مستحقا عليه وجوبا او استحبابا ولهما تعريفات كثيرة مبسوطة فى محلها (والرجوع الى داخل الميقات بمنزلة مكة) اى بمنزلة رجوعه الى مكة وقد سبق حكمه (والى خارجه) اى والرجوع الى خارج الميقات حال كونه (غير بلده قيل هو كمكة وقيل هو كمصره) اى من الآفاق (السابع ان يكون طواف العمرة كله او اكثره والحج) بالرفع اى وان يكون الحج معها (فى سفر واحد فلو رجع الى اهله قبل اتمام الطواف ثم عاد وحج فان كان اكثر الطواف فى السفر الاول لم يكن متمتعا) لانه اجتمع له نسكان فى سفرين (وان كان اكثره فى الثانى) اى من سفره (كان متمتعا) هكذا أطلقه قاضيخان ولم يحكه الى قول احد من الائمة بل ذكر حكما مسكوتا فيه وكذا أطلق فى المحيط والمبسوط ولم يحك فيهما خلافا فقول المصنف (وهذا الشرط على قول محمد خاصة على ما فى المشاهير) اى واما على قولهما المشهور عنهما فلا لما صرح به غير واحد أن من عاد الى اهله بعد الطواف كله قبل الحلق ثم رجع وحج فانه متمتع عندهما ولا يرد على ما ذكرنا قولهم فى تفسير التمتع هو الترفق بأداء النسكين فى سفر واحد لان من قيد به كصاحب الهداية صرح بنفسه ان بالعود محرما لا يبطل تمتعه فعلم ان اداءهما فى سفر واحد ليس بشرط كذا قرره فى الكبير والظاهر انه شرط الا انه اعم من أن يكون حقيقة او حكما والله سبحانه اعلم (الثامن اداؤهما فى سنة واحدة) اى على قول الاكثر كما صرح به غير واحد (فلو طاف للعمرة فى اشهر الحج) من هذه السنة وحج من السنة الاخرى لم يكن متمتعا كما صرح به الزيلعى (وان لم يلم بينهما) اى ولو لم يقع بينهما الالمام صحيح كما بينه قوام الدين فى شرح الهداية (أو بقى حراما الى الثانية) ففى الفتاوى التاتارخانية معزيا الى التفريد رجل اعتمر فى شهر رمضان اى احرم بعمرة فيه وأقام على احرامه الى عام قابل ثم طاف لعمرته فى شوال وحج من عامه لم يكن متمتعا انتهى وذكر بعضهم أن هذا ليس بشرط قال ابن الهمام وقولنا لم يحج من عامه يعنى عام الفعل أما عام الاحرام

أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاجابة وأنت لا تخلف الميعاد ولا تنكث عهدك (اللهم) ما أحببت من خير فحببه الينا ويسره لنا وما كرهت من شر فكرهه الينا وجنبناه ولا تنزع منا الاسلام بعد اذ اعطيتناه (اللهم) كما ادبتنى من صباى وهديتنى من عماى ادعوك دعاء من اناك لرحمتك راجيا وعن وطنه نائيا ولذنبه شاكيا ياخير مقصود وأيسر منزول عليه وأكرم مسؤل ما لديه اعطنى العشية افضل ما تؤتى احدا من خلقك وحجاج بيتك الحرام يا أرحم الراحمين (اللهم) اجعلنى من القائلين ربنا